

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5033981-32.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

IMPETRANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA. Sem custas (artigo 4º, I da Lei n. 9289/96). Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de março de 2025.

5033981-32.2024.4.02.5001

500003635382 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5033981-32.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

IMPETRANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

01. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - INSS impetra Mandado de Segurança, com requerimento liminar, em face de suposto ato coator proferido pelo MM. Juiz do 2º Juizado Especial de Vitória nos autos do processo nº 5043989-73.2021.4.02.5001, que consolidou a multa por descumprimento da ordem judicial (*astreintes*) em R\$ 5.000,00, atualizada até 04/2024. Argumenta, em síntese, que a autoridade coatora, embora tenha concedido inúmeras dilações de prazo para cumprimento do julgado, inclusive reconhecendo a dificuldade sistêmica apontada pela impetrante, determinou mesmo assim a aplicação das *astreintes*, sob o argumento de que fora descumprida ordem judicial. Sustenta que há cabal demonstração da incompatibilidade do ato vergastado com a realidade dos autos, porquanto as dilações de prazo foram deferidas sem cominação de multa, sendo que a única vez em que restou mencionada a sua fixação fora na forma de advertência, superada pela concessão de novos prazos para comprovação do julgado. Por fim, assevera que não se pode olvidar que a matéria é de ordem pública e está inevitavelmente associada à indisponibilidade do interesse público, reputando-se aqui interesse público em seu sentido amplo, abrangendo todo o patrimônio público e todos os direitos e interesses da sociedade em geral. Nesses termos, requer seja concedida a segurança para declarar nula a decisão impugnada, por manifesta afronta à Lei e à Constituição Federal, e por importar violação a direito líquido e certo da impetrante.

02. Decisão monocrática indeferindo o pedido liminar (Evento 3).

03. Manifestação da parte contrária (Evento 7). Manifestação do MPF pelo prosseguimento normal do feito (Evento 11).

04. É o relatório. Passo ao exame do seu mérito.

VOTO

05. As condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão proferida no Evento 3 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como razões de decidir o mérito do presente *mandamus*. Eis os termos lançados:

O artigo 5º da Lei 10.259/2001 prevê que, no âmbito dos juizados especiais é cabível recurso tão-somente de sentença definitiva ou em face de decisões que defiram medidas cautelares no curso do processo. A decisão impugnada não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, uma vez que veicula a aplicação da astreintes fixada pelo descumprimento da obrigação, portanto, irrecorrível, considerando os meios processuais fornecidos de ordinário pela lei de regência. Conforme entendimento pacífico na Jurisprudência Pátria, em se tratando de decisão irrecorrível, é cabível

o ajuizamento de mandado de segurança, desde que se trate de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder. Nesse sentido, STF - RMS: 31.722/DF, STJ - RMS: 32.787/SE e STJ - REsp: 129.604/BA.

Da leitura da decisão judicial atacada, concluo que ela é suscetível de discussão pela via mandamental, ante a inexistência de recurso apto a impugná-la.

Ainda, por se tratar de impetração deduzida cujo julgamento pode, em tese, gerar ônus à autora da ação originária, em razão de execução em andamento, já com determinação de expedição de RPV em seu benefício, faz-se imprescindível seja ela citada para integrar a lide na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nos termos dos artigos 114 do CPC e 24 da Lei nº 12.016/09.

Ultrapassadas as questões processuais, passo à análise da medida liminar. Para sua concessão, em sede de Mandado de Segurança, faz-se necessária a presença de dois requisitos, concomitantemente: o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela UFES contra decisão proferida no âmbito do Juizado de origem que, em fase de cumprimento de sentença, consolidou a multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) em R\$ 5.000,00, atualizada até 04/2024.

No Evento 89 do feito de origem, o magistrado decidiu o seguinte:

Iniciada a fase de cumprimento de sentença em 05/2023, a UFES foi intimada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer. No evento 52, comprova o cumprimento parcial da sentença. Decisão do evento 57 intimou a UFES para comprovar o integral cumprimento da sentença, promovendo a averbação dos 21 meses resultantes da repartição entre cônjuges divorciados, conforme condenação em sentença transitada em julgado. No mesmo ato, foram fixadas astreintes no valor de R\$ 5.000,00 para o caso de descumprimento da ordem, sendo concedido o prazo de 30 (trinta) dias úteis.

A UFES requereu por 3 (três) vezes dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, que foram deferidos, sendo em todos os momentos, ratificadas as astreintes anteriormente fixadas.

Enfim, exatamente 1 ano após iniciado o cumprimento de sentença, em 05/2024, a UFES comprovou o cumprimento da obrigação de fazer, momento em que requereu a revogação da multa aplicada, sob o argumento de que o atraso não trouxe qualquer prejuízo à Autora, tendo em vista que ela já encontrava-se aposentada desde 07/2023.

Em sua manifestação, no evento 87, a Autora explica que com a averbação do período de 21 meses anteciparia para a Autora a data em que faria jus à aposentadoria, tendo reflexos no recebimento do benefício de abono permanência, que não é objeto desta demanda, requerendo a execução das astreintes no valor de R\$ 15.000,00, tendo em vista que a ordem foi descumprida em 3 (três) momentos.

A multa fixada por descumprimento de ordem é devida, pela simples análise do andamento processual. Não obstante, as decisões que concederam dilação no prazo para o cumprimento, apenas ratificaram a multa, sem fixar nova multa. Assim, o valor devido é de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais).

Outrossim, analisando os autos, verifico que resta pendente de cumprimento do pagamento referente à condenação em honorários de sucumbência (evento 38), cujos cálculos foram apresentados no evento 59.

Por tudo acima exposto, **DECIDO**.

1) Indefiro o requerimento da UFES de exclusão da multa fixada no evento 49.

2) Indefiro o requerimento da Autora de execução da multa no valor de R\$ 15.000,00, devendo ser aplicada apenas uma vez, totalizando **R\$ 5.000,00**, atualizado até 04/2024 (evento 76).

3) Homologo os cálculos apresentados pela parte autora, no evento 59, referente aos honorários de sucumbência fixados pela Turma Recursal, no valor de **R\$ 7.193,40**, atualizado até 08/2023.

4) Fixo em definitivo o quantum debeatur em **R\$ 12.193,40** (doze mil cento e noventa e três reais e quarenta centavos).

Intimem-se as partes a teor do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. **Prazo: 10 (dez) dias úteis.**

Decorrido o prazo acima, cadastre-se o respectivo Requisitório de Pequeno Valor - RPV em favor da parte autora, dos valores descritos nos itens 2 e 3 desta decisão.

Após, intimem-se as partes do teor da requisição, em atenção aos termos do art. 12 da Resolução nº. 822, de 20/03/2023, do Conselho da Justiça Federal - CJF. **Prazo: 5 (cinco) dias úteis.**

Por fim, não havendo impugnações, façam-me os autos conclusos para envio dos requisitórios ao TRF da 2ª Região.

É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas **astreintes**, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

A multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da demandada.

As circunstâncias afetas ao cumprimento da decisão e à fixação de astreintes, no processo originário, foram as seguintes: Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a UFES foi intimada para comprovar o cumprimento da obrigação (evento 49). A UFES comprova o cumprimento parcial da obrigação (evento 52). Decisão intimou a UFES para comprovar o cumprimento integral da obrigação, fixando astreintes no valor de R\$ 5.000,00 (evento 57). A UFES requereu por 3 vezes dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, que foram deferidas, com ratificação das astreintes anteriormente fixadas (eventos 71, 76 e 81). Aproximadamente 1 ano após iniciado o cumprimento de sentença, a UFES comprovou o cumprimento da obrigação (evento 84). Decisão consolidando a multa em R\$ 5.000,00, atualizada até 04/2024 (evento 89). RPV expedido (evento 98).

Tem-se, no caso, a explícita recalcitrância do devedor. A demora no cumprimento da ordem judicial por causa de dificuldades sistêmicas e/ou atraso na tramitação administrativa escusa a conduta do servidor ou setor responsável pelo cumprimento da ordem, mas não exime a UFES de responsabilidade. Isentar a UFES do pagamento da multa pelo descumprimento da ordem a pretexto de ausência de má-fé contribuiria para motivá-la a continuar inerte em resolver o problema.

Ainda, o prazo estipulado para cumprimento da obrigação e o valor da multa foram razoáveis, não havendo exacerbação no arbitramento, de maneira que a aplicação das astreintes não ofendeu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por tudo isso, a fixação de multa, por si só, não constitui decisão teratológica, nela não se vislumbrando qualquer indício de ilegalidade ou abuso de poder. Sem contar que ela foi fixada na decisão do evento 57, tendo a decisão impugnada apenas consolidado o respectivo valor, após verificação de atraso no cumprimento.

Dito isso, não vislumbro "fundamento relevante" para concessão da medida, e, sendo assim, **INDEFIRO a liminar requerida**.

06. Assim sendo VOTO POR DENEGAR A SEGURANÇA. Sem custas (artigo 4º, I da Lei n. 9289/96). Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se.